

EXECUTIVE RISK MEMO

Sector Inmobiliario – Ejemplo Ilustrativo

Guatemala, 14 de mayo de 2026

Daniel Gemino

Director Principal

www.GeminoAdvisory.com

1. Executive Summary

Este Executive Risk Memo presenta una evaluación independiente y estructurada de los principales riesgos de cumplimiento, gobernanza y exposición regulatoria asociados a un proyecto inmobiliario de tamaño medio en Guatemala, con participación de socios locales, financiamiento bancario y preventa parcial.

El análisis identifica **riesgos recurrentes y ampliamente conocidos en la industria**, particularmente relacionados con estructuras societarias, origen de fondos, gobierno entre socios y expectativas del sistema financiero.

Si bien ninguno de estos riesgos es inusual, su **acumulación y falta de priorización** suele generar fricción operativa, retrasos en financiamiento y tensiones entre socios e inversionistas.

El objetivo de este memo no es señalar incumplimientos puntuales, sino **proveer claridad ejecutiva**, identificar brechas relevantes y proponer un roadmap proporcional que permita **operar con mayor previsibilidad, bancabilidad y tranquilidad**.

2. Contexto del Escenario Evaluado

- ✓ Proyecto inmobiliario en etapa de desarrollo y preventa
- ✓ Estructura con socios locales y vehículo societario específico
- ✓ Financiamiento bancario en proceso de ampliación
- ✓ Ingresos provenientes de preventas y aportes de socios

Situaciones comunes identificadas en conversaciones del sector:

- ✓ Aportes de capital realizados en distintas etapas y formatos
- ✓ Socios con participación indirecta o a través de terceros
- ✓ Documentación contractual sólida, pero desalineada con exigencias actuales de compliance
- ✓ Expectativas distintas entre negocio, banca y asesores legales

3. Metodología Gemino Advisory

Gemino Advisory opera bajo un modelo estructurado en tres fases: diagnóstico, recomendación y acompañamiento estratégico. La firma mantiene un rol independiente, enfocado en análisis y recomendación, sin asumir funciones operativas.

Este enfoque busca **evitar soluciones genéricas**, privilegiando criterio, claridad y toma de decisiones informadas.

4. Mapa de Riesgos

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	OBSERVACIÓN EJECUTIVA
Identificación incompleta de beneficiarios finales (UBO)	Alta	Alta	Estructuras heredadas y socios indirectos generan fricción bancaria
Origen de fondos de aportes de socios	Media	Alta	Aportes históricos sin trazabilidad suficiente
Gobernanza entre socios	Media	Media	Decisiones informales fuera de órganos formales
Cumplimiento ALD/CFT del proyecto	Media	Media	Controles existentes, pero no integrados
Riesgo reputacional	Baja	Alta	Exposición si surgen cuestionamientos públicos o regulatorios

5. Matriz de Brechas

ÁREA	SITUACIÓN ACTUAL	BRECHA	NIVEL DE ATENCIÓN
Beneficiario Final	Declaraciones parciales	Falta consolidación y validación	Alta
Origen de Fondos	Evidencia dispersa	No cumple estándar bancario actual	Alta
Gobierno Corporativo	Roles poco documentados	Riesgo en toma de decisiones	Media
Políticas ALD	Existentes pero genéricas	No específicas al proyecto	Media
Monitoreo	Reactivo	Falta enfoque preventivo	Media

6. Roadmap de Recomendaciones

Corto Plazo (0–90 días)

- ✓ Consolidar identificación de beneficiarios finales
- ✓ Estandarizar evidencia de origen de fondos de socios
- ✓ Alinear discurso técnico con banca y asesores

Mediano Plazo (3–6 meses)

- ✓ Formalizar marco de gobernanza del proyecto
- ✓ Ajustar políticas ALD/CFT al contexto inmobiliario específico
- ✓ Definir criterios claros para nuevos aportes de capital

Largo Plazo (6–12 meses)

- ✓ Integrar cumplimiento al ciclo de decisiones del proyecto
- ✓ Preparar al proyecto para futuras rondas de inversión o financiamiento
- ✓ Fortalecer trazabilidad como activo estratégico del negocio

7. Observación Final

En el sector inmobiliario guatemalteco, los mayores riesgos no suelen ser ilegales, sino desordenados. La experiencia demuestra que proyectos técnicamente sólidos pueden enfrentar retrasos, costos adicionales o pérdida de oportunidades por no haber ordenado a tiempo aspectos que hoy son críticos para el sistema financiero y los inversionistas.

El valor de una evaluación independiente no está en cumplir más, sino en cumplir mejor, con criterio y anticipación.